

الاسم والشهرة: _____

رقم المرشح: _____

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الاختصاص والرمز : المعلوماتية الإدارية (٢٣١٠٨) – الأنظمة والشبكات (٢٣٢٠٨)

المادة : القانون

المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل: (٦)
المدة : ساعة واحدة

الإجابات على "كرّاس الإجابة"

I- Choose the correct answer: (1 pt / correct answer)

1- The holder of copyright when creative works are the result of an employment contract is:

- a- The employee.
- b- The employer.
- c- The Ministry of Labor.

2- A database is:

- a- An innovative effort legally protected.
- b- Common property.
- c- Not subject to protection.

3- Copying a legally protected work once for personal use is:

- a- Allowed.
- b- Not allowed.
- c- Allowed provided that the work is published legally.

4- Preparatory works for computer programs are:

- a- Original works covered by protection.
- b- Derivative works covered by protection.
- c- Not covered by protection.

5- Computer programs are:

- a- Assets of a special nature.
- b- Intangible assets.
- c- Electronic data.

II- Treat three of the following questions: (5 pts / question)

Question 1: Define the following terms:

- a- Databases.
- b- Judicial guardianship.
- c- Computer programs.
- d- Deposit.
- e- Copyright Protection Law.

Question 2: Indicate whether the statement is true or false, and correct the error:

- a- The right of an author to use a pseudonym is a moral right.
- b- Contracts for the exploitation of economic rights can be oral and time-limited.
- c- Innovations by employees in the public sector are considered their property.
- d- Protection includes computer programs but not preparatory works
- e- The duration of moral rights protection for the author is 50 years.

Question 3: a- Identify three cases in which it is permissible to copy an innovation without the author's consent.

b- Distinguish two differences between economic rights and moral rights.

Question 4: a- List three protected works.

b- Identify two differences between collective innovation and joint innovation.

الاسم والشهرة:-----

رقم المرشح :-----

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الاختصاص والرمز : المعلوماتية الإدارية (٢٣١٠٨) – الأنظمة والشبكات (٢٣٢٠٨)

القانون :

المادة

المعدل : (٦)
المدة : ساعة واحدة

المستندات المسموح بها : لا شيء

الإجابات على "كرّاس الإجابة"

I- Choisir la réponse correcte : (1 pt / réponse correcte)

- 1- Le titulaire des droits d'auteur dans le cas où les œuvres innovantes sont le résultat d'un contrat de travail est :
 - a- Le salarié.
 - b- L'employeur.
 - c- Le ministère du Travail.
- 2- Une base de données est :
 - a- Un effort innovant protégé légalement.
 - b- Un bien commun.
 - c- Non soumise à la protection.
- 3- Copier une œuvre légalement protégée une fois pour un usage personnel est :
 - a- Autorisé.
 - b- Interdit.
 - c- Autorisé sous condition que l'œuvre soit publiée légalement.
- 4- Les travaux préparatoires des programmes informatiques sont :
 - a- Des œuvres originales protégées.
 - b- Des œuvres dérivées protégées.
 - c- Non protégés.
- 5- Les programmes informatiques sont :
 - a- Des biens de nature particulière.
 - b- Des biens immatériels.
 - c- Des données électroniques.

II- Traiter trois des questions suivantes : (5 pts / question)

Question 1 : Définir les termes suivants :

- a- Bases de données.
- b- Saisie judiciaire.
- c- Programmes informatiques.
- d- Dépôt.
- e- Loi sur la protection des droits d'auteur.

Question 2 : Répondre par vrai ou faux en corrigeant l'erreur :

- a- Le droit d'auteur à utiliser un pseudonyme est un droit moral.
- b- Les contrats d'exploitation des droits matériels peuvent être oraux et déterminés dans le temps.
- c- L'innovation des employés dans le secteur public est considérée comme leur propriété.
- d- La protection couvre les programmes informatiques mais non les travaux préparatoires.
- e- La durée de protection des droits moraux de l'auteur est de 50 ans.

Question 3 :

- a- Identifiez trois cas dans lesquels il est permis de reproduire une innovation sans l'accord de l'auteur.
- b- Distinguez deux différences entre les droits matériels et les droits moraux.

Question 4 :

- a- Énumérez trois œuvres protégées.
- b- Identifiez deux différences entre l'innovation collective et l'innovation commune.

الاسم والشهرة:-----

رقم المرشح :-----

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الاختصاص والرمز : المعلوماتية الإدارية (٢٣١٠٨) - الأنظمة والشبكات (٢٣٢٠٨)
المادة : القانون
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل: (٦)
المدة : ساعة واحدة

الإجابات على "كُرّاس الإجابة"

I- عالج الزامياً السؤال التالي: (٥ علامات)

اختر الإجابة الصحيحة: (علامة واحدة/ إجابة صحيحة)

١- يعتبر صاحب حق المؤلف في حال كون الأعمال المبتكرة نتيجة عقد عمل:

- أ- الأجير.
- ب- رب العمل.
- ج- وزارة العمل.
- ٢- ان قاعدة البيانات هي:

- أ- جهد ابتكاري محمي قانوناً.
- ب- مال شائع.
- ج- لا تخضع للحماية.

٣- نسخ أي عمل محمي قانوناً لمرة واحدة للاستعمال الشخص:

- أ- جائز.
- ب- غير جائز.
- ج- جائز بشرط ان يكون العمل نشر بشكل مشروع.

٤- إن الأعمال التحضيرية لبرامج الحاسب الآلي هي:

- أ- من الأعمال الأصلية المشمولة بالحماية.
- ب- من الأعمال الفرعية المشمولة بالحماية.
- ج- غير مشمولة بالحماية.

٥- ان برامج الكمبيوتر هي:

- أ- أموال ذات طبيعة خاصة.
- ب- أموال معنوية.
- ج- داتا الكترونية.

II- عالج ثلاثة أسئلة من الأسئلة التالية: (٥ علامات/السؤال)

السؤال الأول: عرّف المصطلحات التالية:

- أ- قواعد البيانات.
- ب- الحراسة القضائية.
- ج- برامج الحاسب الآلي.
- د- الإيداع.
- هـ- قانون حماية الملكية الأدبية.

السؤال الثاني: أجب بـصح أم خطأ مصححاً الخطأ:

- أ- إن حق المؤلف باستعمال اسم مستعار هو من الحقوق المعنوية.
- ب- قد تكون عقود استغلال الحقوق المادية شفوية ومحددة بالزمان.
- ج- ان الابتكار العائد للموظفين في القطاع العام يعتبر ملكاً لهم.
- د- تشمل الحماية البرامج المعلوماتية دون الأعمال التحضيرية.
- هـ- مدة حماية الحقوق المعنوية للمؤلف ٥٠ سنة.

السؤال الثالث:

- أ- حدّد ثلاث حالات يجوز فيها استنساخ الابتكار من غير موافقة المؤلف.
- ب- ميّز بفارقين بين الحقوق المادية والحقوق المعنوية.

السؤال الرابع:

- أ- حدّد ثلاثة أعمال مشمولة بالحماية.
- ب- حدّد فارقين بين الابتكار الجماعي والابتكار المشترك.

